

[10] [주의3] 사항

1. 제 목 : 시공관리책임자(현장대리인) 관리 부적정
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 : ●●지역본부 ▲▲사업단 ㉸㉸㉸부 차장 전기3급 ㉸㉸㉸(주의)
(현 소속 : ㉸㉸㉸㉸㉸처 ㉸㉸㉸㉸㉸부 차장 전기3급)
●●지역본부 ▲▲사업단 ㉸㉸㉸부 차장 전기3급 ♣♣♣(주의)
(현 소속 : ●●지역본부 ●●사업본부 ㉸㉸㉸2부 차장 전기3급)
△△사업본부 ㉸㉸㉸사업처 ###사업부 차장 전기3급 ㄱㄱㄱ(주의)
(현 소속 : ●●지역본부 ◆◆◆사업처 ㉸㉸㉸2부 부장대우 전기3급)
4. 내 용 :

위 관련자 중 전기3급 ㉸㉸㉸은 2012. 8. 6.부터 2013. 2. 3.까지 ●●지역본부 ▲▲사업단에서 ‘●●▲▲2지구 1공구 공원등 및 오수중계펌프장 전기공사’의 현장감독 업무를 수행하였고, 전기3급 ♣♣♣는 2013. 2. 4.부터 2016. 11. 30.까지 동 지구의 현장감독 업무를 수행하였으며, 전기3급 ㄱㄱㄱ은 2014. 11. 21.부터 2016. 6. 21.까지 △△사업본부 ㉸㉸㉸사업처 ###사업부에서 ‘㉸㉸㉸㉸ 택지개발 사업지구 도시기반 1차 전기공사’ 현장감독 업무를 수행하였다.

「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 공사의 관련 법령, 정관, 그 밖의 모든 규정을 준수하고, 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충실히 완수하여야 하며,

「착공업무지침」 ‘5.4.2 건설기술자 자격 및 경력 확인’에 따르면 감독자는

착공신고 시 수급인이 제출한 ‘건설기술자 배치계획서’를 바탕으로 건설기술자 배치기준 및 관련법령에 따라 건설기술자의 자격, 경력 및 현장배치의 적정여부를 확인하여야 한다.

또한 「공사관리지침」 ‘4. 건설기술자의 교체’에 따라 사업단장 등은 수급인이 지정·배치한 현장대리인은 현장에 상주하도록 하여야 하며, 현장대리인이 公社의 사전승낙 없이 시공현장에서 3일 이상 상주하지 않을 때 교체할 수 있다.

가. 관련자 ○○○○, ●●●의 경우

●●지역본부에서는 2012. 8. 3. (주)우우우전력(대표자 ●●●, ●●광역시 ○○○구)과 계약을 맺고 ‘●●●2지구 1공구 공원등 및 오수중계펌프장 전기공사’를 시행하였다.

관련자 중 ○○○○은 [표 1]과 같이 (주)우우우전력¹⁾이 공사를 진행하는 동안 시공관리책임자가 현장에 상주하지 않았음에도 이를 확인하지 않는 등 관리업무를 소홀히 하였다.

[표 1] 시공관리책임자 배치현황

공사명	업체명	공사기간	시공관리책임자	위반사항	미상주 기간
●●●2지구1공구 공원등 및 오수중계펌프장 전기공사	(주)우우우전력	2012. 8. 6. ~2016. 11. 30.	●●●	미상주 (6개월)	2012. 8. 6.~ 2013. 2. 3.

자료 : ●●지역본부 제출자료

또한 관련자 ●●●는 동 현장의 (주)우우우전력이 公社의 사전승인 없이 2015. 1. 29. 시공관리책임자 해임 후 [표 2]와 같이 시공관리책임자를 재선임하지 않은 채

1) 2016. 8. 30. 감사처분(관련기관 통보)에 따라 “전기공사법 위반사실 알림”(●●●사업단-2424(2016.6.9))으로 ●●광역시에 위반사항 통보함

공사를 진행하였음에도 이에 대한 확인 및 필요한 조치를 취하지 않는 등 감독 업무를 소홀히 하였다.

[표 2] 시공관리책임자 미배치현황

공사명	업체명	공사기간	시공관리책임자	미지정 기간
●●●●2지구1공구 공원등 및 오수중계펌프장 전기공사	(주)우우우전력	2012. 8. 6. ~2016. 11. 30.	미지정 (15개월)	2015. 1. 30 ~2016. 5. 10.

자료 : ●●지역본부 제출자료

따라서, 위 관련자들의 행위는 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

나. 관련자 ㄱㄱㄱ의 경우

㉠㉠지역본부에서는 2014. 11. 21. ▼▼이앤씨(주)(대표자 ※※※, □□도 ㄹㄹ시)과 계약을 맺고 ‘☹☹☹☹택지개발지구 도시기반 1차 전기공사’를 시행하였다.

관련자 ㄱㄱㄱ은 수급업체인 ▼▼이앤씨(주)²⁾가 公社의 사전승인 없이 2015. 10. 8. 시공관리책임자 해임 후 [표3]과 같이 시공관리책임자를 재선임하지 않은 채 공사를 진행하였음에도 이에 대한 확인 및 필요한 조치를 취하지 않는 등 감독 업무를 소홀히 하였다.

[표 3] 시공관리책임자 미배치현황

공사명	업체명	공사기간	시공관리책임자	미지정기간	비고
☹☹☹☹ 택지개발사업지구 도시기반 1차전기공사	▼▼이앤씨(주)	2014. 11. 21. ~2016. 6. 21.	미지정 (2개월)	2015. 10. 8. ~2015. 12. 15.	2015.12.16.~ 2016. 6. 6 공사정지기간

자료 : ㉠㉠지역본부 제출자료

2) 2016. 8. 30 감사처분(관련기관 통보)에 따라 “전기공사업법(제17조 시공관리책임자의 지정)위반사실 알림”(㉠㉠△△☹☹사업단-2997(2016.10.21))으로 □□도 ㄹㄹ시에 위반사항 통보함

따라서, 위 관련자의 행위는 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

공사관리 등 공사감독업무를 소홀히 한 전기3급 ○○○○, 전기3급 ♣♣♣, 전기3급 ♀♀♀에 대해 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 각각 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다(주의3).